代號：2601
頁次：4－1

102年公務人員特種考試外交領事人員及外交行政人員考試、102年公務人員特種考試法務部調查局調查人員考試、102年公務人員特種考試國家安全局國家安全情報人員考試、102年公務人員特種考試民航人員考試、102年公務人員特種考試經濟部專利商標審查人員考試試題

考 試 別：民航人員
等　　別：三等考試
類 科 組：各科別
科　　目：法學知識（包括中華民國憲法、法學緒論）
考試時間：1 小時　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共 50 題，每題 2 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢禁止使用電子計算器。

1 依憲法第 130 條之規定，除憲法及法律別有規定者外，年滿幾歲者有依法被選舉之權？
㈠ 20 歲　㈡ 21 歲　㈢ 22 歲　㈣ 23 歲

2 考試院對於下列何事項，無執行之權？
㈠任免　㈡銓敘　㈢退休　㈣撫卹

3 憲法法庭對於政黨違憲解散案件判決之評議，至少應經多少位參與言詞辯論大法官之同意決定之？
㈠二分之一　㈡三分之二　㈢四分之三　㈣五分之三

4 下列何種情形，賠償義務機關不負國家賠償責任？
㈠被害人對公有公共設施設置或管理有欠缺所致之損害與有過失者
㈡公務員怠於執行職務行使公權力與人民之損害並無因果關係者
㈢行政機關對公有公共設施之設置或管理有欠缺，致人民身體受傷害，但公務員管理上並無故意或過失者
㈣公有公共設施之管理有欠缺係因經費不足者

5 依司法院大法官過去相關之憲法解釋，以下何者非我國憲法第 81 條所稱之「法官」？
㈠司法院大法官　㈡行政法院法官
㈢公務員懲戒委員會委員　㈣檢察官

6 立法院依據憲法第 67 條以及立法院組織法第 10 條，設立各種委員會，下列何者不屬之？
㈠環境保護委員會　㈡內政委員會　㈢外交及國防委員會　㈣司法及法制委員會

7 依立法院職權行使法，下列何者應經立法院三讀會議始得議決？
㈠戒嚴案　㈡大赦案　㈢條約案　㈣預算案

8 依憲法增修條文之規定，下列何機關有權對總統提出彈劾案？
㈠考試院　㈡立法院　㈢司法院　㈣監察院

9 依憲法增修條文第 4 條之規定，立法委員之選舉以下列何種方式行之？
㈠單一選區一票制　㈡單一選區兩票制　㈢複數選區一票制　㈣複數選區兩票制

10 下列何者不屬於行政院院長之職權？
㈠主持行政院會議
㈡副署總統公布之法律及發布之命令
㈢發布緊急命令
㈣提請總統任命行政院副院長、各部會首長及不管部會之政務委員

11 依行政院組織法第 4 條之規定，下列何者為行政院所設機關？
㈠公務人員保障暨培訓委員會　㈡國家發展委員會
㈢公務員懲戒委員會　㈣三一九槍擊事件真相調查特別委員會

12 憲法法庭言詞辯論訴訟代理人最多不得超過幾人？
㈠三人 ㈡四人 ㈢五人 ㈣不受限制

13 公職人員選舉罷免法所規定之選舉、罷免訴訟，以幾審終結？
㈠一審 ㈡二審
㈢三審 ㈣選舉訴訟二審終結，罷免訴訟三審終結

14 依國家賠償法第 12 條之規定，損害賠償之訴，除適用國家賠償法外，還適用：
㈠民事訴訟法 ㈡行政訴訟法
㈢公務員懲戒法 ㈣司法院大法官審理案件法

15 新聞工作者時時刻刻跟追政商名流，可能造成被跟追者之困擾，立法者如欲制定法律予以規範，所爲之法益權衡爲新聞工作者之新聞採訪自由，以及政商名流的何種基本人權？
㈠人身自由 ㈡遷徙自由 ㈢財產權 ㈣資訊自決權

16 下列有關宗教信仰自由之敘述，何者正確？
㈠宗教自由包括信仰或不信仰特定宗教的自由 ㈡宗教自由不包括傳教活動的自由
㈢國家得獎勵特定宗教 ㈣國家得從事特定之宗教教育

17 依司法院大法官解釋，「接近使用傳播媒體權」之依據爲：
㈠人性尊嚴 ㈡言論自由 ㈢人格發展自由 ㈣平等權

18 下列何者原則上不得作爲基本權的主體？
㈠自然人 ㈡私法人 ㈢外國人 ㈣公法人

19 金融界招募員工，限單身女性，並要求婦女勞工承諾於結婚後辭職，與下列何種基本權無關？
㈠工作權 ㈡平等權 ㈢人身自由 ㈣人格權

20 依司法院大法官解釋，菸害防制法規定菸品容器上應標示尼古丁及焦油含量，對菸品業者係屬於下列何種基本權利之限制？
㈠健康權 ㈡知的權利 ㈢學術自由 ㈣言論自由

21 中央警察大學碩士班招生考試簡章拒絕色盲者入學，涉及何種憲法上基本權利之限制？
㈠參政權 ㈡隱私權 ㈢受教權 ㈣財產權

22 依司法院大法官解釋，大學自治係下列何種自由之保障範圍？
㈠講學自由 ㈡言論自由 ㈢出版自由 ㈣集會自由

23 我國憲法第 8 條關於人身自由之保障方式，係採：
㈠憲法保留 ㈡國會保留 ㈢相對的法律保留 ㈣行政保留

24 依憲法規定，中央與直轄市、縣（市）間，權限遇有爭議時，如何處理？
㈠由內政部會同中央各該主管機關解決之 ㈡由中央各該主管機關會同直轄市政府解決之
㈢由立法院解決之 ㈣由司法院解釋之

25 依地方制度法第 52 條第 3 項之規定，直轄市議員、縣（市）議員及鄉（鎮、市）代表之研究費、出席費、交通費及膳食費等各費用支給項目及標準，應以下列何者定之？
㈠法律 ㈡法規命令 ㈢自治條例 ㈣自治規則

26 甲乙爲夫妻，甲因酗酒常毆打乙與未成年之子丙，法院依乙之聲請核發保護令定其子之親權暫由乙行使六個月。六個月後，因情況並未改善，請問乙是否可以向法院聲請將該保護令再延長十個月？
㈠可以，依法可以延長一次，延長期間爲一年以下
㈡可以，依法可以延長兩次，最長總共得延長爲兩年
㈢否，核發保護令不能聲請延長
㈣否，依法可以延長一次，延長期間爲六個月以下

27 下列雇主之行爲，何者未違反性別工作平等法之規定？
㈠航空公司事先與空服員約定，若結婚則須離職
㈡百貨公司規定，專櫃小姐若懷孕則須留職停薪
㈢電腦公司營運虧損，考量男性負擔家計，僅發給男性員工薪資
㈣貿易公司因某位女性業務員績效較好，給予她較好之陞遷機會

28 下列何項情形雇主得強制勞工退休？
㈠勞工年滿六十五歲者　㈡勞工工作十五年以上年滿五十歲者
㈢勞工工作二十五年以上者　㈣勞工工作十年以上年滿六十歲者

29 勞工發現事業單位違反勞動基準法及其他勞工法令規定時，下列何者不屬於勞動基準法所定之申訴對象？
㈠雇主　㈡主管機關　㈢檢查機構　㈣法院

30 甲於住家附近散步時，乙公司之業務員向其推銷百科全書。甲雖表明無此需求，但在百般無奈之下，勉強同意購置一套。試問，甲與乙成立下列何種法律關係？
㈠郵購買賣　㈡訪問買賣　㈢分期付款買賣　㈣附條件買賣

31 小璇與小麗是同性伴侶，兩人相戀同居已有一年。小麗由於失業開始酗酒，每在酒醉後毆打小璇，使小璇身心受傷。請問小璇是否可以依照家庭暴力防治法的規定，向法院聲請核發民事保護令，命小麗搬離兩人的同居住所？
㈠不可以，因爲小璇和小麗是非法關係，不能聲請核發民事保護令
㈡不可以，雖然同性伴侶已經合法化，但仍不受家庭暴力防治法保障
㈢可以，依照家庭暴力防治法，同居關係可以聲請保護令，不區分同性關係或異性關係
㈣可以，依照近年法院的見解，同性伴侶可以具有相當於配偶的法律地位

32 甲公司所生產之運動飲料，經檢驗有嚴重超出衛生福利部所定食品中不得添加塑化劑之規定。下列敘述何者正確？
㈠乙身爲消費者保護基金會之律師，除得建議該基金會向法院訴請停止販售添加塑化劑之飲料外，並得請求報酬
㈡消費者保護基金會於接獲民眾投訴後，得於受讓十人以上消費者損害賠償請求權後，以自己名義，提起訴訟
㈢若已有部分被害人選定消費者保護基金會代爲提起訴訟下，則法院不得併案審理相關事證
㈣對於消費者財產上之損害，企業經營者若有故意或過失所致者，消費者得分別請求三倍或一倍以下之懲罰性賠償金

33 下列關於公司組織之敘述，何者錯誤？
㈠公司既爲社團法人，無論何種公司，股東人數均應在二人以上
㈡公司之權利能力，始於公司設立登記，終於公司解散，於清算範圍視爲存續
㈢公司倘於設立登記後六個月尚未開始營業，又未爲延展登記者，主管機關得依職權或利害關係人之申請，命令解散公司
㈣股份有限公司之經營，有顯著困難時，法院得依繼續六個月以上持有已發行股份總數百分之十以上股東之聲請，裁定解散公司

34 下列關於著作財產權存續期間之敘述，何者正確？
㈠著作人爲法人時，存續至公開發表後五十年
㈡著作人爲自然人時，存續至著作完成後五十年
㈢攝影著作均存續至著作完成後五十年
㈣別名著作或不具名著作，因無法確認其權利人，故例外不受保護

35 我國實務對於正犯與共犯之區分，採取下列何種見解？
㈠犯罪支配理論 ㈡利益說 ㈢形式客觀說 ㈣主客觀擇一標準說

36 下列何一選項符合累犯加重之規定？
㈠假釋期間犯竊盜罪 ㈡受有期徒刑執行完畢後一年犯殺人罪
㈢感化教育執行完畢後二年犯過失致死罪 ㈣受有期徒刑執行完畢後三年犯過失致死罪

37 依據刑法第 33 條規定，下列有關刑罰「徒刑」之敘述，何者錯誤？
㈠我國刑法上之徒刑區分爲有期徒刑與無期徒刑兩種
㈡有期徒刑爲二月以上二十年以下
㈢有期徒刑爲主刑之一種
㈣有期徒刑遇有減輕時，得減至二月未滿

38 下列法定繼承人在共同繼承時，何者依人數平均繼承？
㈠配偶與父母 ㈡配偶與祖父母
㈢配偶與兄弟姊妹 ㈣配偶與直系血親卑親屬

39 下列何種身分行爲應經法院認可？
㈠結婚 ㈡離婚 ㈢收養 ㈣認領

40 下列何種請求權，以義務人有過失爲前提？
㈠贍養費之給與 ㈡訂婚贈與物之返還 ㈢解除婚約之損害賠償 ㈣剩餘財產分配請求權

41 關於民法上配偶之特留分，下列敘述何者正確？
㈠爲法定應繼分之 1/4 ㈡爲法定應繼分之 1/3 ㈢爲法定應繼分之 2/3 ㈣爲法定應繼分之 1/2

42 下列何者爲對話之意思表示？
㈠電報 ㈡傳真 ㈢手語 ㈣ E-Mail（電子郵件）

43 甲於 A 報紙上聲明：「凡拍得臺灣石虎近照者，給新臺幣三萬元獎金。」，此聲明應稱之爲何？
㈠委任 ㈡承攬 ㈢懸賞廣告 ㈣僱傭

44 下列我國繼承法的規定中，何者乃爲了落實親屬法中的扶養義務？
㈠特留分制度 ㈡拋棄繼承制度 ㈢繼承人公同共有遺產 ㈣生前特種贈與之歸扣

45 張大雄與李靜香依法共同收養王小夫與陳小花之子王叮噹，依民法之規定王叮噹不得從下列何者之姓？
㈠張 ㈡李 ㈢陳 ㈣王

46 下列何者係屬構成要件故意的認知內容？
㈠道德違反性 ㈡形式違法性 ㈢實質違法性 ㈣構成犯罪之事實

47 下列何種規範並非法律？
㈠地方制度法 ㈡自由貿易港區設置管理條例
㈢國家公園管理處組織準則 ㈣地方稅法通則

48 法律規定有公法與私法之別，下列何者爲私法？
㈠刑事訴訟法 ㈡司法院組織法 ㈢地方制度法 ㈣票據法

49 從法律適用的優先順序爲標準，法律可以區分爲那兩類？
㈠公法與私法 ㈡民事法與刑事法 ㈢特別法與普通法 ㈣實體法與程序法

50 下列何者爲我國所屬之法系最重視的法源？
㈠判例 ㈡習慣
㈢立法機關制定的法律 ㈣外國法律